

PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN BPJS TOP UP

(No: SKE.002/NDL/MKS/HR/II/2024 dan No: 013/U00000/2024-S0)

Antara

PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk CABANG MAKASSAR

Dengan

RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (03-01-2024) di Kota Makassar, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Makassar suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Kima X Kav. A3 Daya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh **Budiyono Imanto** selaku **Branch Manager** oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut diatas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 64 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0114303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

- 1 **PIHAK KEDUA** mengutamakan pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) beserta peraturan pelaksanaannya.
- 2 **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan kesehatan kepada Tertanggung dari **PIHAK PERTAMA** mencakup :

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

- a Rawat Inap dan Pelayanannya seperti: Pelayanan pengobatan dan penggunaan peralatan kedokteran, obat, perawatan penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang diperlukan untuk pengobatan penyembuhan Tertanggung;
- b Kegawat Daruratan;
- c Pelayanan Fasilitas Kesehatan BPJS;
- d Dan Pelayanan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 2

PROSEDUR RAWAT INAP

- 1 PIHAK KEDUA hanya menerima Tertanggung yang memenuhi ketentuan/prosedur BPJS Kesehatan atau tertanggung memperlihatkan Surat Jaminan/Rujukan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari PIHAK PERTAMA yaitu BHRM, IR Spv atau diwakili oleh Karateker dari BHRM.
- 2 Dalam keadaan darurat, sakit secara tiba-tiba dan penyakit gawat atau kecelakaan, atau hari libur resmi, tertanggung cukup menunjukkan kartu identitas berupa kartu berobat yang diberikan Perusahaan. Surat Jaminan/Rujukan untuk sementara tidak diperlukan agar tertanggung dari PIHAK PERTAMA memperoleh pelayanan perawatan/pengobatan, namun surat jaminan/rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya dalam tempo 24 (dua puluh empat) jam berikutnya.
- 3 Jika jangka waktu 24 jam sebagaimana yang diterangkan pada pasal 2 ayat (2) tersebut jatuh pada hari libur resmi, maka jangka waktu tersebut akan diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.
- 4 Bilamana Tertanggung memenuhi ketentuan/prosedur BPJS Kesehatan maka segala biaya-biaya ditanggung secara bersama oleh Pihak BPJS Kesehatan sesuai hak kepesertaan BPJS Kesehatan tertanggung dan jika terdapat selisih biaya atas Hak Kepesertaan BPJS tersebut ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, namun bilamana karyawan tidak memenuhi ketentuan/prosedur BPJS Kesehatan, maka seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Karyawan PIHAK PERTAMA di Rumah Sakit ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.
- 5 Apabila ruang kelas rawat inap sebagaimana yang tercantum dalam jaminan / hak kelas karyawan tidak tersedia maka karyawan PIHAK PERTAMA untuk sementara waktu dapat ditempatkan pada kelas rawat inap yang tersedia pada PIHAK PERTAMA dan tetap mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan.
- 6 Jika tertanggung sengaja memilih kamar yang lebih tinggi dari fasilitas, maka kelebihan biaya yang timbul (tarif kamar, tarif pemeriksaan dokter, tarif tindakan medis, tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, dan biaya-biaya lain yang diperlukan secara medis), dibayarkan secara tunai oleh yang bersangkutan pada saat akan keluar dari Rumah Sakit.
- 7 PIHAK KEDUA akan memberitahukan/meminta izin kepada PIHAK PERTAMA (BHRM / IR Spv) sebelum melakukan tindakan khusus atau pemeriksaan penunjang medis canggih yang membutuhkan biaya besar, kecuali bila hal itu harus dilakukan dalam keadaan darurat.
- 8 Apabila Tertanggung dari PIHAK PERTAMA tidak memenuhi prosedur dan persyaratan BPJS serta tidak dapat menunjukkan Surat Jaminan/Rujukan sesuai ketentuan Pasal 2

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

ayat (1), (2), dan (3) di atas, maka PIHAK KEDUA terlebih dahulu memberi informasi kepada PIHAK PERTAMA untuk penanganan lebih lanjut.

- 9 Posedur dan tata cara untuk pelayanan kesehatan dengan menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tetap mengikuti prosedur pelayanan yang berlaku pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1 Para Tertanggung berhak memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan jenis pelayanan kerjasama dari PIHAK KEDUA, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2).
- 2 PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kepada PIHAK KEDUA contoh tanda tangan para pejabat yang berwenang menandatangani Surat Jaminan/Rujukan.
- 3 PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya pelayanan pengobatan dan perawatan kepada PIHAK KEDUA setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian ini.
- 4 PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA selisih biaya atas Hak Kepesertaan BPJS Kesehatan bilamana Tertanggung memenuhi ketentuan/prosedur BPJS Kesehatan. Namun bilamana Tertanggung tidak memenuhi ketentuan/prosedur BPJS Kesehatan maka seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Tertanggung di Rumah Sakit ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan prosedur yang disepakati dalam perjanjian.
- 5 PIHAK PERTAMA harus memastikan formulir klaim PIHAK KEDUA sudah dilengkapi sebagaimana mestinya dan jelas masing-masing tertanggung dan dokter yang merawat serta ditandatangani oleh tertanggung.
- 6 Dokter Perusahaan dan atau pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak ikut memantau perkembangan kondisi dan pelayanan Tertanggung selama dalam perawatan oleh PIHAK KEDUA.
- 7 PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dokumen rekam medis lengkap tertanggung dari PIHAK KEDUA terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan jika diperlukan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1 PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Tertanggung yang memenuhi syarat dengan baik dan bertanggung jawab sesuai aturan yang sudah ditentukan dan disepakati pada perjanjian ini.
- 2 PIHAK KEDUA berhak melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA, yaitu selisih biaya atas Hak Kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap tertanggung yang memenuhi ketentuan/prosedur BPJS Kesehatan.
- 3 PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA selisih biaya atas Hak Kepesertaan BPJS Kesehatan bilamana tertanggung memenuhi ketentuan/prosedur BPJS Kesehatan. Namun bilamana tertanggung tidak memenuhi ketentuan/prosedur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

BPJS Kesehatan maka seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada tertanggung di Rumah Sakit ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam perjanjian.

- 4 PIHAK KEDUA berhak menolak menerima surat Jaminan/Rujukan pada keadaan-keadaan seperti di bawah ini :
 - a Tanda tangan yang berwenang dari PIHAK PERTAMA pada Surat Jaminan/Rujukan tidak sesuai dengan contoh tanda tangan yang diberikan di muka kepada PIHAK KEDUA.
 - b PIHAK KEDUA telah diberitahukan bahwa tertanggung mengundurkan diri, dipecat atau bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA lagi.
- 5 PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA faktur bulanan yang berisikan daftar rincian semua biaya pelayanan pengobatan yang telah diberikan kepada para Tertanggung selama bulan tersebut yang ditujukan langsung kepada pejabat yang ditunjuk oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Makassar secara rahasia.

Pasal 5

SISTEM PEMBAYARAN

- 1 Pembayaran pelayanan kesehatan akan dilunasi oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah *invoice*/tagihan diterima dari PIHAK KEDUA dengan dilengkapi dokumen perincian biaya dan bukti-buktinya dan dinyatakan diterima secara lengkap oleh PIHAK PERTAMA.
- 2 PIHAK PERTAMA akan dibebankan tambahan biaya 2% perbulan dari total tagihan pelayanan perawatan/pengobatan bila tagihan PIHAK KEDUA belum dibayar sesuai jatuh tempo sebagaimana yang tertera pada Pasal 6 ayat (1) diatas.
- 3 PIHAK KEDUA berhak memutuskan sepihak Perjanjian Kerjasama pelayanan kesehatan ini bila PIHAK PERTAMA tidak melunasi tagihan dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak tagihan diterima dengan lengkap.
- 4 Pembayaran akan dilakukan dengan mentransfer langsung ke nomor rekening PIHAK KEDUA, yaitu :

Nama Bank : BNI

Nomor : 6336336628

Nama Pemilik Rekening : PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC

Perhitungan biaya pelayanan pengobatan yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA adalah berdasarkan daftar harga yang berlaku pada PIHAK KEDUA saat itu. Setiap perubahan terhadap daftar harga akan diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum harga baru berlaku.

Paraf	PIHAK I
	PIHAK II :

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1 PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku **2 (dua)** tahun terhitung mulai tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (03-01-2024) sampai dengan tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (02-01-2026).
- 2 Perjanjian ini dapat dievaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali selama masa perjanjian ini berlangsung.
- 3 Dalam hal perpanjangan perjanjian kerjasama, PARA PIHAK harus menyampaikan maksud melalui surat pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- 4 Dalam hal salah satu pihak hendak menghentikan / membatalkan perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 5 Pemutusan atau Pengakhiran perjanjian tidak serta merta menghapus Hak dan Kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan, kecuali dengan persyaratan tertulis dari PARA PIHAK yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 x 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II : 

Pasal 9 PAJAK-PAJAK

Semua pajak-pajak yang timbul akibat Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 PERUBAHAN

- 1 PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- 2 PARA PIHAK sepakat bahwa salah satu pihak tidak dapat mengalihkan atau memindahkan sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian ini kepada pihak siapapun diluar perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- 3 PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan ataupun perpanjangan, ataupun hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian dan ditandatangani bersama atas dasar kesepakatan PARA PIHAK di dalam suatu *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 4 Perjanjian ini dibuat atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dengan itikad baik serta bertanggung jawab untuk melaksanakannya.
- 5 Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), dimana masing-masing ditandatangani diatas materai cukup oleh PARA PIHAK, sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk menjadi dasar dan pegangan masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PT.Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Cabang Makassar



Budiyono Imanto
Branch Manager

PIHAK KEDUA

RSOJ Pertamina Royal
Biringkanaya


dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

PIHAK PERTAMA

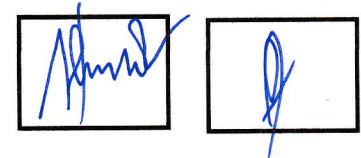
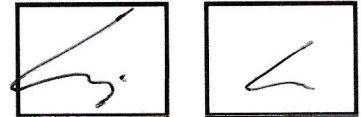
PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Makassar.

1 Bagian Penanggung Jawab Rujukan Paraf

1). Nama : Novriyanda
Jabatan : BHRM
No. HP : 0852 6148 8992

2). Nama : Mustamin M.
Jabatan : IR Spv
No. HP : 0811 44 9070

Contoh Tanda Tangan &



2 Bagian Konfirmasi Medis

Nama : dr. Fauziawaty Rangkuti
Jabatan : Dokter Perusahaan
No. HP : 081241076196

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya
Jl. Pajajiang, Sudiang Raya, Birinkanaya, Kota Makassar.
Telp : 0411 482 1000

1. Bagian Konfirmasi Medis

Bagian : Supervisor On Duty
No. HP : 081219008060

2. Bagian Konfirmasi Administrasi Penagihan

Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain
Jabatan : Officer Ar & Ap
No. HP : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

3. Bagian Marketing

Nama : Andi Dewi Sari
Jabatan : Marketing
No. HP : 085255125126
Email : rsoj.prb@gmail.com

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :